

刑法
No.370

H20-8 (配点: 3)

月 日

月 日

甲の罪責についての次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

1. 甲は、乙から、乙がA大学の入学試験を受けるに当たり、いわゆる替え玉になって受験してほしい旨依頼されてこれを引き受け、乙に成り済ましてA大学の入学試験を受け、乙名義で答案を作成して提出した。大学の入学試験の答案は、私文書偽造罪の客体になるが、甲は作成名義人乙に依頼されて乙名義で答案を作成したのであるから、甲には有印私文書偽造罪は成立しない。
2. 甲は、運転免許証を持っていなかったが、身分証明書として利用しようと考え、某県公安委員会が発行した乙の運転免許証の写真を甲の写真に変えた。他人の運転免許証の写真を自己のものに変えることは、文書の本質的部分に変更を加えるものであるから、運転免許証の他の部分に変更を加えていなくても、甲には有印公文書偽造罪が成立する。
3. 甲は、外国籍の女性乙に長期滞在資格を取得させるため婚姻を偽装しようと考え、甲を夫とし乙を妻として婚姻する旨の内容虚偽の婚姻届を作成し、情を知らない市役所の係員に提出した。同係員は、同婚姻届を受理し、甲の戸籍の原本として用いられる電磁的記録に甲と乙が婚姻した旨の記録をし、これを同市役所の事務処理に用いられる状態においた。甲は、公務員に対し虚偽の申立てをして、権利義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせ、原本としての用に供したのであるから、甲には電磁的公正証書原本不実記録罪、同供用罪が成立する。
4. 医師である甲は、乙に依頼され、同人が保険会社に提出する診断書に、同人が肺結核に罹患した事実はないのに、同人が肺結核に罹患している旨記載した。医師である甲が、保険会社に提出する診断書に虚偽の記載をしたのであるから、甲には虚偽診断書作成罪が成立する。
5. 甲は、乙に100万円を貸したが、乙が甲に借用証を渡さなかったので、乙が返済しなかった場合に証拠として使おうと考え、乙に無断で乙の氏名を記載し、乙名義の100万円の借用証を作成した。文書の内容が真実であるから、甲には有印私文書偽造罪は成立しない。

No370

文書偽造一般

正答率

H20-8

正解

1 2

2 1

3 1

4 2

5 2

35%

1 誤っている

まず、大学の入学試験の答案が私文書偽造罪の客体になるかが問題となる。この点、159条1項の「事実証明に関する」文書の意義について、判例は、実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足る文書であるとし、大学入学試験の答案も、「社会生活に交渉を有する事項」を証明する文書にあたるとしている（最決平6.11.29、百選Ⅱ89事件）。その理由として、判例は、入学選抜試験の答案は試験問題に対し、志願者が正解と判断した内容を所定の用紙の解答欄に記載する文書であり、それ自体で志願者の学力が明らかになるものではないが、それが採点されて、その結果が志願者の学力を示す資料となり、これを基に可否の判定が行われ、合格の判定を受けた志願者が入学を許可されるのであるから、志願者の学力の証明に関するものであって、「社会生活に交渉を有する事項」を証明する文書にあたると解するのが相当であるということを挙げている。よって、大学の入学試験の答案は私文書偽造罪の客体になる。次に、名義人に依頼されて作成した場合にも、有印私文書偽造罪は成立するかが問題となる。この点、私文書偽造の行為は、権限なくして他人の名義を冒用すること、言い換えると作成者と名義人との人格の同一性を偽ることを内容とする。とすれば、名義人からその名義の使用について事前の同意があるときには、文書に示された意思又は觀念の主体と作成者との間に人格の同一性についての偽りが無いから、他人名義の冒用はなく、文書偽造罪は成立しないのが通常である。もっとも、判例は、一定の文書について、自己の名義で文書を作成することの承諾を与えた場合においても、私文書偽造罪の成立を認めている。そして、替え玉受験の事案について、裁判例は、「仮に、本件志願者のうち、替え玉受験が行われることについて何らかの認識があり、これを承諾するものがあつたとしても、本件各答案は、志願者本人の学力の程度を判断するためのものであって、作成名義人以外の者の作成が許容されるものでないことは明らかであるから、名義人の承諾あるいは被告人のこの点についての認識が本件有印私文書偽造、同行使罪の成立を妨げるものでないことも明らかである」としている（東京高判平5.4.5）。よって、たとえ名義人本人の依頼により作成したとしても、有印私文書偽造罪は成立する。

2 正しい

運転免許証は、有印公文書に該当する。そして、私人である甲が、他人である乙の運転免許証の写真を自己のものに変えることは、まったく別個の新たな免許証を作り出すものであるから、文書の本質的部分に変更を加えて新たな証明力を作り出したといえるので、「偽造」にあたる。よって、甲には有印公文書偽造罪（155条1項）が成立する。

3 正しい

電磁的公正証書原本不実記録罪（157条1項後段）は、公務員に対し虚偽の申立てをして、権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた場合に成立する。本記述では、甲が内容虚偽の婚姻届を作成し、情を知らない市役所の係員に提出したことにより、係員は、婚姻届を受理し、甲の戸籍の原本として用いられる電磁的記録に甲と乙が婚姻した旨の記録をしている。よって、甲は「公務員に対し虚偽の申立てをして」「権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた」といえ、電磁的公正証書原本不実記録罪が成立する。そして、これを同市役所の事務処理に用いられる状態においたことから、「公正証書の原本としての用に供した」（158条1項）といえるので、不実記録電磁的公正証書原本供用罪が成立する。

4 誤っている ★

虚偽診断書作成罪（160条）の客体は、医師が法令上公務所に提出することを予定されている診断書、検案書、又は死亡証書である。本記述における診断書は、保険会社に提出する診断書であることから、本罪の客体とはならない。よって、虚偽診断書作成罪は成立しない。

5 誤っている

有印私文書偽造罪（159条1項）にいう「偽造」とは、名義人でない者が名義を冒用して文書を作成する行為である。よって、本記述においてたとえ甲が乙に100万円を貸した事実があったとしても、乙に無断で乙の氏名を記載し、乙名義の100万円の借用書を作成した場合、有印私文書偽造罪が成立する。